



PUTUSAN
Nomor 1826 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YONGKY WIDODO SUGIARTO**;
2. **DEBORA SHIERLY ANGGRENI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Bekisar III, Nomor 15, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Slamet Riyadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jati, RT 06, RW 04, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2023;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

PT BPR CABANG KUSUMA SUMBING DELANGGU, berkedudukan di Jalan Raya Solo-Yogyakarta Nomor 15-16, Rejosari, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, berkantor pusat di PT BPR Kusuma Sumbing, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 201, Jetis Selatan, Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1826 K/Pdt/2024



Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menyatakan Putusan *Verstek* dari Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Skt., tertanggal 17 Mei 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum (batal demi hukum);
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili Gugatan Wanprestasi Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Skt., tanggal 10 Maret 2022;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan *Verstek* dari Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Skt., tertanggal 17 Mei 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum (batal demi hukum);
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili Gugatan Wanprestasi Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Skt., tanggal 10 Maret 2022;
4. Para Pelawan berhak untuk mengajukan restrukturisasi utang yang tercatat di dalam Perjanjian Kredit Nomor 247/KSB.009.KRD/XI/2019;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Skt., tanggal 17 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Para Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, serta tidak dapat dibatalkan Perjanjian Kredit Nomor

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1826 K/Pdt/2024



247/KSB.009.KRD/XI/2019., tanggal 8 November 2019 berikut lampiran perjanjian kredit;

5. Menyatakan sah dan berharga, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, serta dapat dilakukan eksekusi sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 03405/2019., tertanggal 06/1/2020 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta terhadap jaminan kredit berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dengan Nomor 967, seluas $\pm 311 \text{ m}^2$, (tiga ratus sebelas meter persegi), sesuai Uraian Batas Gambar Situasi tanggal 7-10-1983 Nomor 3507/1983 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Desa/Kelurahan Manahan, terdaftar atas nama Yongky Widodo Sugiarto, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Milik dan/atau ditempati Bp. Budi Gunawan;
Sebelah Selatan : Jalan Kacer I;
Sebelah Barat : Milik dan/atau ditempati Bp. Suwanto;
Sebelah Timur : Milik dan/atau ditempati Bp. Nugroho;
6. Menetapkan jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp2.891.965.143,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah) yang merupakan hutang pokok dan bunga sesuai perjanjian kredit;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau disebut (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar dan melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp2.891.965.143,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu kendatipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1826 K/Pdt/2024



10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

2. Risalah pemberitahuan putusan *verstek* kepada Para Tergugat semula, sekarang Para Pelawan tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat oleh Murwaningsih Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Skt., tanggal 23 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Pelawan semula Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili Perkara Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Skt.;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Skt., tanggal 30 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Pelawan semula Para Tergugat adalah Para Pelawan semula Para Tergugat yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan semula Para Tergugat;
3. Mempertahankan Putusan *Verstek* Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Skt., tanggal 17 Mei 2022;
4. Menghukum Para Pelawan semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 219/PDT/2023/PT SMG., tanggal 27 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II;
- menguatkan Putusan Sela Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Skt., tanggal 23 Februari 2023 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Skt., tanggal 30 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.Kas/2023/PN Skt., *juncto* Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Skt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 219/PDT/2023/PT SMG., tanggal 27 Juni 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Skt., tertanggal 17 Mei 2022 atas Putusan Gugatan Perlawanan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Skt., tertanggal 30 Maret 2023;

Memeriksa, memutus dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk keseluruhannya;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Skt.;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1826 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan/Para Pembanding/Pemohon Kasasi adalah Pelawan yang baik/yang benar;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Skt., tertanggal 30 Maret 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Skt., tertanggal 17 Mei 2022 melanggar Pasal 1320 KUHPdata *juncto* Pasal 1338 KUHPdata;
4. Menyatakan Terbanding/Terlawan melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
5. Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 219/PDT/2023/PT SMG., tanggal 27 Juni 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Skt., tertanggal 17 Mei 2022 atas Putusan Gugatan Perlawanan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Skt., tertanggal 30 Maret 2023;
6. Memerintahkan Terbanding/Terlawan untuk melakukan restrukturisasi kredit/hutang atas kredit/hutang Para Pembanding/Para Pelawan;
7. Menghukum Terbanding/Terlawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Apabila Ketua Mahkamah Agung *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berpendapat lain, maka Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1826 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Pelawan/dahulu Para Tergugat selaku debitur dengan pihak Terlawan dahulu pihak Penggugat selaku kreditur bank yaitu sejak kapan Para Pelawan/Para Tergugat tidak mengangsur pinjamannya kepada Terlawan semula Penggugat, apakah sejak bulan Juli 2020 atau bulan September 2020;

Bahwa Para Pelawan/pihak Pelawan semula Tergugat telah mengakui angsurannya macet mulai September 2020, sehingga pihak Pelawan telah wanprestasi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 247/KSB.009.KRD/XI/2019., tanggal 8 November 2019, dengan demikian objek hak tanggungan yang telah diperkuat dengan sertifikat hak tanggungan dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YONGKY WIDODO SUGIARTO, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YONGKY WIDODO SUGIARTO, 2. DEBORA SHIERLY ANGGRENI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1826 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1826 K/Pdt/2024